ÉTICA PROFESIONAL

Unidad Temática 3a (esta Unidad se fracciona en dos sub-temas)

Eje orientador de la Unidad:
Los Actos Humanos: Naturaleza. Distinciones.
El acto voluntario:
- Elemento cognoscitivo: la advertencia.
- Elemento volitivo: el consentimiento.
- Elemento ejecutivo.

El acto libre:
- La libertad: Naturaleza. Distinciones.
- Impedimentos: Naturaleza y distinciones. Impedimentos próximos. Impedimentos remotos.

LOS ACTOS HUMANOS

El acto humano es el que procede de la voluntad deliberada del hombre. No son actos meramente naturales como la digestión o la circulación del torrente sanguíneo, ni actos involuntarios como soñar, ni actos violentos es decir obligados, sino actos libres, voluntarios, morales, imputables.

Distinciones:

- ELÍCITO. Es el acto que empieza y termina en la propia facultad. Ejemplo: entender, querer. El acto elícito de la voluntad es el que proviene directamente de ella.

- IMPERADO. Es el acto realizado por otra facultad a impulsos de la voluntad, pudiendo o no resistirse (política o despóticamente); por ejemplo, respectivamente: la imaginación o la mirada.

- NATURAL O SOBRENATURAL. Según cuente con el auxilio de la Gracia[1].

- VÁLIDO O INVÁLIDO. Si se hace o no con los requisitos para producir un cierto efecto. Ejemplo: testar con o sin testigos.

- BUENO O MALO. Según se ajuste o no al orden moral.

- INDIFERENTE. Si no se relaciona de suyo con la moralidad.

- LÍCITO O ILÍCITO. Según una ley natural o positiva legítima.

---

[1] Cfr. CATIC 154. La fe es un acto humano. Sólo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por El reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas (por ejemplo: cuando un hombre y una mujer se casan), para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad "presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela" (C.V. I: DS, 3008) y entrar así en comunión intima con El. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina: "Creer es una acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia". (Cfr. *S. Th.*, II-II, 2, 9)

- PERMITIDO. Si no es prohibido.

- PERFECTO O IMPERFECTO. *Motus secundo primi*, según un conocimiento y deliberación pleno o semipleno, es responsable. *Motus primo primi*, antes del ejercicio de la razón, es no responsable.

I- **EL ACTO VOLUNTARIO**:

El acto es ejecutado de acuerdo a lo que la inteligencia muestra y la voluntad decide. Tales son los elementos del acto humano. Pero ejecutamos lo que queremos y no queremos lo que no conocemos (*nihil volitum nisi precognitum*).

Veamos el cuadro de los doce momentos del acto humano:

I Intención del Fin	Entendimiento	Simple aprehensión	*Idea...!*
	Voluntad	Simple volición o amor	*Me gustaría...*
	Entendimiento	Juicio de posibilidad física o moral	*Por qué no?*
	Voluntad	Intención eficaz	*Quiero!*
II Elección de los Medios	Entendimiento	Deliberación o consentimiento	*Dispongo de...*
	Voluntad	Consentimiento	*Estarían bien!*
	Entendimiento	Juicio práctico de elección	*Éste, el mejor*
	Voluntad	Elección libre	*Usaré este*
III Ejecución	Entendimiento	Imperio razón práctica	*A la acción...*
	Voluntad	Uso activo	*Allá voy!*
	Entendimiento	Uso pasivo	*Lo estoy haciendo*
	Voluntad	Fruición	*Lo logré!*

I-1 **Elemento cognoscitivo**: ***La advertencia***

Podemos analizar ahora el acto humano distinguiendo en él seis momentos en los que el entendimiento actúa con su:

1º Simple aprehensión del acto posible.
2º Juicio de posibilidad y conveniencia en relación con la moralidad del acto.
3º Deliberación o consejo sobre los medios por emplear.
4º Juicio práctico indicando a la voluntad los mejores medios.
5º Imperio de la razón práctica sobre la voluntad para la ejecución.
6º Uso pasivo de las potencias que ejecutan el acto, si esta potencia es la inteligencia por ejemplo: estudiar. Si no sólo los cinco primeros son intelectuales, siendo el imperio un acto de la razón práctica.

Los cinco primeros son intelectuales, siendo el imperio un acto de la razón práctica. Y los mismos cuatro primeros forman la advertencia, es decir el acto por el cual el entendimiento percibe la obra que se va a realizar o se está realizando.

Excursus:

En el 3º, 4º y 5º momento en que el entendimiento actúa y teniendo en cuenta que los actos humanos se perfeccionan con las virtudes, éstos son perfeccionados por las partes o virtudes auxiliares de la Prudencia que son tres: *Eubulia*, *Synesis* y *Gnome*.

En primer lugar la ***Eubulia*** es la virtud del *buen consejo*. Los pasos en la Prudencia son los siguientes: el consejo o deliberación que culmina en el juicio y el juicio ilumina el imperio. Por eso la *Eubulia* mira al buen consejo es decir, el hombre del buen consejo o consejero no es necesariamente prudente es decir, no llega hasta el imperio y eso no solo puede ser porque la persona sea imprudente o le falle el imperio sino que muchas veces el consejo es algo en lo que uno tiene que detenerse[2]. Uno como eubulico o buen consejero da los datos, los principios y ayuda a pensar y a deliberar a la persona pero deja que ésta emita el juicio que corresponde; señalamos esto por dos cosas: primero porque la *Eubulia* no siempre supone un defecto, puede ser que falle un defecto que no lo deje llegar al otro al imperio ni establecer un juicio, hay veces que personas no llegan al juicio después de deliberar porque tienen una conciencia escrupulosa entonces viven pesando y pesando los elementos pero en otros casos no y la realidad es que uno como consejero no conoce las circunstancias y tiene que saber limitarse, es decir que no somos infalibles, no conocemos todo, no estamos para juzgar en todas las cosas, o sea, conocer la propia limitación. Humildemente es preferible decir que uno desconoce al detalle sobre la materia expuesta por el que consulta pero exponerle los principios para que él los aplique, las circunstancias son estas y estas y la decisión la debe tomar el sujeto (lejos de sacarse el problema de encima es una actitud humilde de reconocerse limitado) Uno no siempre puede llegar al juicio!

La virtud que ordena y perfecciona la *razón práctica para el recto juicio* es la ***Synesis***. Recto juicio respecto de lo ordinario que se diferencia de la *Gnome* no en el orden especulativo sino sobre las acciones particulares, lo que se puede llamar buen sentido moral; aquí bajamos un paso más, en el anterior quedábamos en la deliberación acá hay un juicio, sabe juzgar, sabe decir esto está bien o esto está mal. La inteligencia en el recto juicio capta las cosas tal como son en sí mismas, ni más ni menos, pero también aquí se da lo anterior o sea, uno puede llegar al juicio sin necesidad de pasar hasta el imperio, es un recto juicio en acciones particulares y uno puede detenerse ahí -lo que habría que hacer es "ésto"- o sea un juicio. Ya no son solo los datos de la deliberación sino un juicio, en algún caso por defecto de la persona o por limitación que no es necesariamente un defecto pecaminoso[3]. Por ejemplo aquel filósofo que tiene la teoría y dice que habría que hacer "ésto" pero le falta el conocimiento y las circunstancias o le falta simplemente a veces esa especie de sentido común. En otros casos es porque uno se limita en el juicio sin llegar al imperio. Antes poníamos el caso de la persona que tiene que aconsejar y se limita a dar los datos, aquí puede llegar hasta el juicio pero a lo mejor no imperar. En muchísimos casos se llega hasta el juicio y éste es correcto pero por diversos motivos el sujeto prefiere no imperar, es decir juzga pero no se hace cargo de lo que resuelve, no ejecuta prefiere dejarle eso a otro.

La tercera de estas virtudes auxiliares es la ***Gnome*** o *perspicacia de juicio*. Es un juicio también, perfecciona el entendimiento práctico en orden al juicio pero un juicio que se da fuera de las reglas comunes o leyes, es decir, necesita más perspicacia, más penetración, más habilidad. La *Gnome* en la inteligencia en el entendimiento viene a ser la que dirige en la voluntad a la *epiqueya* que es una parte potencial de la virtud de

---

[2] Esto sirve muchas veces al *coaching* o al director espiritual donde tiene que limitarse a ser consejero, no pretender juzgar, por ejemplo, en alguna consulta de tipo moral uno conoce los principios pero no siempre conoce las circunstancias y es así que puede surgir el caso de alguien que plantee un caso sumamente puntual donde uno no conoce los detalles de la materia de la cual se está consultando (en muchos casos se busca en el consejero buscar alguien que "apruebe") entonces se recomienda no avanzar sobre el juicio y tener la suficiente humildad para decir que uno no entiende demasiado pero los principios son "estos" y que los aplique la misma persona. Lo mismo sucede en la orientación de una persona donde ésta pregunta que hacer con respecto a tal situación, normalmente lo que uno tiene que hacer es darle los datos, ayudarlo a pensar es decir, ser consejero pero no bajar al juicio, no siempre es conveniente bajar al juicio; hay veces en que si pero hay veces en que no y es conveniente que la resolución o juicio lo saque aquella persona que plantea la cosa.

[3] Cfr. *S. Th.* Q 51, Art. 3 Es evidente que la bondad del consejo y del juicio no se reducen a la misma causa ya que hay quienes aconsejan bien y no son sensatos es decir, no juzgan rectamente. Lo mismo sucede en el orden especulativo, hay quienes son aptos para investigar por ser su entendimiento hábil para discurrir de unas cosas a otras lo cual parece proceder de las disposiciones de su imaginación que puede formar fácilmente imágenes diversas y sin embargo a veces no saben juzgar por defecto de su entendimiento, lo que procede sobre todo de la mala disposición del sentido común que no juzga bien.

la justicia. La *epiqueya* se la ha entendido muchas veces mal y se la presenta como una excusación de la ley y esto es caer en el facilismo; la *epiqueya* es obrar al margen de la letra de la ley pero no para una cosa mas fácil sino para algo mas perfecto -*epidequés* dice Aristóteles, es decir superjusticia- y la *Gnome* la dirige, es una virtud mas alta no mas imperfecta y mucho menos una antivirtud. Hay veces en que hay que hacer una obra al margen de las reglas comunes de acción, Tomás de Aquino pone un ejemplo: negar el depósito al traidor a la patria, es decir este hombre del ejemplo me ha prestado cierta cantidad de dinero y me lo reclama, la ley dice claramente que hay que devolverlo, pero yo se que ese dinero lo quiere para traicionar a la patria entonces no se lo devuelvo. Es lo de Cristo, ¿está permitido curar un hombre en Sábado? no, la ley lo prohibe; pero hay algo que está por encima de la ley entonces Cristo cura en Sábado. Es una justicia más perfecta, es una acción más perfecta. La ley como se da de una manera universal nunca puede abarcar todos los casos posibles y a veces se dan casos en que uno aplica la ley así directamente y por aplicarla de este modo hace daño, se hace un mal y esa no es la intención del legislador no es el fin de la ley entonces tengo que obrar de acuerdo al espíritu de la ley mas allá de la letra de la ley y eso supone un mejor juicio, una perspicacia mayor, supone una razón mejor entrenada.

La advertencia perfecta es la atención o aplicación de la mente a un objeto.

La advertencia puede ser:

- *Psicológica* - (simplemente)

- *Del acto* { - Plena o semiplena
  - Antecedente o consecuente al acto
  - Actual o virtual (si se sigue actuando consciente o algo mecánicamente)

- *Moral* { - Distinta o confusa (si duda de la moralidad del acto)
  - Perfecta o imperfecta (de la especie o gravedad moral del acto)

Principios:

- El acto humano requiere advertencia (si no es mero acto del hombre), al menos virtual.
- El acto humano moral supone la advertencia de la relación del acto con la moralidad (si no es mera transgresión)
- La moralidad y responsabilidad del acto dependerá de la mayor o menor advertencia con que se ejecute.
- Solo afectan a la moralidad del acto los elementos de los que se ha tenido advertencia al ejecutarlo.
- La advertencia consiguiente no afecta a la moralidad del acto.

I-2 **Elemento volitivo**: ***El consentimiento***

La voluntariedad es decisiva para la moralidad.

El acto voluntario es el acto "que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin"[4]. El acto voluntario es distinto del mero acto natural como puede ser la digestión. Se trata del consentimiento, el acto de la voluntad por el que ésta se aplica a obrar en orden a la consecución de un fin.

[4] Cfr. *S. Th.*, I-II, Q 6, art 1. Ver en LOS ACTOS HUMANOS, *El acto voluntario*, de este tratado.

DISTINCIONES. Acto voluntario:

- Positivo o negativo. El voluntariamente realizado u omitido.
- Elícito o imperado. Según sea acto de la voluntad o de otra potencia impulsada por ella.
- Perfecto o imperfecto. Según la advertencia y consentimiento plenos o semiplenos.
- Libre o necesario. Según la voluntad pueda o no abstenerse.
- Puro o mixto de involuntario, o voluntario *simpliciter*, o *secundum quid*. Querido en cuanto medio para el fin deseado, ejemplo: remedio amargo para lograr la salud.
- Directo o indirecto. Buscado en sí mismo o permitido como efecto secundario, ejemplo: inundación donde mueren varias especies por el dique. *In causa*, es el acto causado por otro acto directamente querido, ejemplo: provocar un accidente por haber bebido alcohol[5].
- Explícito o implícito. Pero con igual voluntariedad.
- Expreso, tácito o presunto. El acto manifiesto con gestos, con un silencio o con la actitud habitual.
- Actual, virtual, habitual o interpretativa. Es la intención de obrar respectivamente presente, o anterior al acto pero que todavía influye, o que ya no influye, o que no la tuvo pero la tendría si se hubiera informado. Según esto solo es acto humano el voluntario virtual.

Principios:

- Los actos voluntarios imperados pertenecen en mayor grado al motivo imperante que a su propia razón formal. Ejemplo: el callarse por humildad por amor a Dios pertenece más a la caridad que a la humildad. Por eso importa más el hacer las cosas por amor a Dios que las cosas mismas que se hacen.
- Los actos voluntarios imperfectos nunca constituyen falta grave. Porque si falta advertencia o consentimiento o ambas no hay plena responsabilidad.
- Todos los actos voluntarios son libres, mientras se mantiene la indiferencia del juicio respecto de otras posibilidades.
- El voluntario mixto o *secundum quid* es un acto responsable por mas que se haga con repugnancia o pena.
- Para una acción de doble efecto, o acto voluntario indirecto, deben darse las siguientes condiciones: - Que la directamente querida sea buena o indiferente; - Que este sea el primer efecto. - Que la intención sea honesta de lograr el fin bueno y solo se permita el malo. - Que tenga causa proporcionada al mal que sobrevendrá, Ejemplo: no vender libros malos, sí declarar una guerra justa.
- El efecto malo indirecto -permitido- es imputable si se previó, si se pudo y si se debió impedirlo, Ejemplo: al inundar el valle previéndose que se ahogaría alguna persona, o el policía que ve un robo. El voluntario *in causa* es imputable con mayores o menores atenuantes.
- La omisión voluntaria es imputable solo a quien tenía obligación de realizar el acto contrario.
- El consentimiento necesario afecta a la validez de un acto.

[5] Se dice que es culpable *in causa*, si bien no era totalmente responsable en el mismo acto por el estado de inconsciencia y embriaguez, lo es *in causa*, es decir que debía haber previsto.

I-3 **Elemento ejecutivo**.

Es el que corresponde a las potencias inferiores utilizadas por la voluntad para la ejecución del acto. Supone el acto humano ya constituido esencialmente por la advertencia del entendimiento y el consentimiento de la voluntad, añadiéndole un complemento accidental. Este intensifica el acto y a veces afecta a una ley penal de la que estaría exento el acto puramente interior.

La voluntad, imperada por la razón practica, usa activamente de las potencias ejecutivas.

II- **EL ACTO LIBRE**[6]**.**

Todo acto libre es voluntario.

II-1 **La libertad**.

Es una propiedad de la voluntad por la que ésta elige a su arbitrio los objetos que el entendimiento le propone en cuanto buenos y convenientes para sí.

Distinciones de la libertad:

- Física. Es la capacidad o inmunidad para realizar actos, sean buenos o malos.
- Moral. Inmunidad respecto de una ley o mandamiento.
- De ejercicio. Nos permite obrar o no obrar.
- De especificación. Nos permite elegir tal o cual cosa (Algunos subdividen aquí entre la libertad de *contradicción* -hacer o no hacer- y de *contrariedad* -obrar el bien o el mal-)

Libre Albedrío. Aristóteles: *"La preferencia reflexiva de lo mejor"*. Tomás de Aquino: *"Poder acepar una cosa rechazando otra"*.

Existencia de la libertad.
Decimos que la persona humana es libre.
La libertad se sigue de la misma naturaleza humana. Tiene su raíz en el entendimiento porque lo supone.
La esencia de la libertad está, en primer lugar, en el pleno dominio de la voluntad sobre su acto de elección. Y esto porque se trata de poder elegir una cosa prefiriéndola a otras. En segundo lugar, para que se de este pleno dominio se requiere la libertad de coacción extrínseca (no estar preso, por ejemplo) y de necesidad intrínseca (no estar en el cielo), de ejercicio (para obrar o no obrar) y de especificación (entre bienes particulares). No se requiere la libertad de contrariedad entre el bien y el mal o la capacidad física de hacer el mal, contrario a la propia naturaleza.

Errores con respecto a la libertad.
Niegan la libertad:
El determinismo psicológico de los partidarios de la "Psicología profunda", quienes sostienen que el hombre está determinado por su inconsciente y por consiguiente sus acciones no serían totalmente libres y responsables;

---

[6] Cfr. *S. Th.*, I-II, Q 13

El determinismo físico-biotipológico de quienes pretenden que hay condicionamientos físicos en algunos hombres sanos con genes femeninos predominantes por los cuales aquellos no podrían autodeterminarse libremente[7].

Respondemos:

La persona humana en pleno ejercicio de sus facultades superiores (inteligencia y voluntad) es considerada libre mientras no se pruebe lo contrario en algún caso particular. La primera dignidad que hay que reconocerle al sujeto moderno es la de ser libre, y por lo tanto responsable de sus actos. Libre para gozar de derechos y también para asumir los deberes y normas que ha de observar.

II-2 **Impedimentos**:

Es libre aquel que puede obrar y elegir sin impedimentos.

Un acto humano puede ser afectado próxima o remotamente en su advertencia, en su voluntariedad o en su ejecución.

II-2-1 IMPEDIMENTOS PRÓXIMOS

Cognoscitivos

Ignorancia.

Sentido amplio: es la carencia habitual de ciencia en un sujeto capaz.

Sentido moral: falta de ciencia moralmente debida[8] (= profesional negligente)

Puede ser clasificada de acuerdo al:

Objeto: de hecho (*facti*), de derecho (*iuris*)

Sujeto: invencible, vencible.

Voluntad: Antecedente al acto obrado y causándolo. Concomitante o acompañando al acto. Consecuente.

Principios:

- La ignorancia invencible excusa ante Dios pero no ante los hombres. Porque es involuntaria pero difícil de probar.
- La ignorancia vencible es culpable más o menos según el grado de negligencia.
- La ignorancia antecedente no es culpable en aquello que se ignora.
- La ignorancia concomitante y la consiguiente son culpables (ej: profesionales incompetentes)

Inadvertencia, error y olvido.

La inadvertencia es una ignorancia sobre el acto singular. El error es un juicio falso. En cuanto a la imputabilidad, valen para ellos las distinciones hechas acerca de la ignorancia.

---

[7] Cfr. LIO, E., (1972), *L´ordine morale cristiano*, Roma, pag. 30, n. 4

[8] Cfr. LIO, *Opus Cit.*, 51

Convicciones.

Ideas que ha adquirido y de acuerdo a las cuales se ha estado rigiendo (que pueden ser convicciones buenas).

Volitivos

Concupiscencia.

Psicológicamente se trata de la inclinación del apetito sensitivo hacia un bien deleitable;

Moralmente, de la inclinación al mal que reside en el apetito racional o voluntad (*fomes inclinans ad malum in appetitu rationali residens*).

No es falta sino inclinación, y puede resistirse y vencerse. No quita la libertad pero compromete en una lucha contra tendencias en la propia voluntad.

Distinciones:

- Antecedente o consiguiente al acto de la voluntad.
- Impulsos: hay impulsos deliberados, semideliberados o movimiento imperfecto y simple primer movimiento.

Principios:

- Los impulsos de la concupiscencia solo son responsables cuando son advertidos y consentidos, dependiendo su gravedad de la mayor o menor advertencia y consentimiento y de la gravedad de la materia.
- La concupiscencia antecedente disminuye la responsabilidad ya que limita la indiferencia de juicio.
- La concupiscencia consiguiente puede aumentar la responsabilidad cuando se la excita voluntariamente.

Miedo *(Trepidatio animae)*

Es la ansiedad ante la amenaza de un mal presente o futuro.

Distinguimos según:

- Intensidad: Grave. Absoluta o relativa al sujeto. Leve. Reverencial (respeto ante la amenaza de la autoridad)
- Motivo: Obrar con miedo es distinto a obrar por miedo.
- Influjo: Antecedente o concomitante.
- Causa: Interno. Externo. Natural.
- Modo: (el externo) es justo (suscitado con derecho) o injusto.

Principios:

- El miedo no suprime la voluntariedad. Pero obrar por miedo es menos responsable que obrar con miedo.
- El miedo no excusa de una acción intrínsecamente mala, a no ser que llegue a privar del uso de la razón.
- El miedo grave excusa de practicar un acto bueno y de toda ley positiva (no de las leyes negativas, que son las que impiden hacer el mal)

- Los contratos realizados por miedo son validos pero rescindibles. Son validos aquellos que exigen expresamente un consentimiento inmune de miedo grave injustamente provocado por cualquier causa libre extrínseca (el matrimonio).

La pasión[9].

Hábito y costumbre.

Es una inclinación firme y constante a proceder de una determinada forma nacida de la repetición de actos. Cuando un acto se repite produce una suerte de inclinación en ese sentido. El acostumbramiento o hábito es como un plegarse psicológico de la voluntad facilitando un acto nuevo, que en el caso del acto malo puede constituirse en una servidumbre o esclavitud (alcoholismo, toxicomanía, etc.)

Distinciones:

-Moralidad: Buenos o malos.

-Voluntariedad: Voluntarios o involuntarios (retractados).

Principios:

- Los hábitos, en principio, disminuyen la responsabilidad.
- Los hábitos heredados o adquiridos por ignorancia disminuyen o quitan la responsabilidad moral.
- Los hábitos adquiridos voluntariamente son voluntarios e imputables *in causa*.
- La gravedad de los actos malos resultantes de hábitos se mide -en cuanto a estos- por la mayor o menor voluntad de retractarlos. (Habrá que determinar también la advertencia, la materia y demás circunstancias, especialmente las que hacen a la posible enfermedad u obsesión). Si no ha sido retractado permanece imputable *in causa*.

Ejecutivos

Violencia.

Fuerza exterior que induce a obrar contra la propia voluntad.

La que sufre el ser libre se llama coacción: es decir la fuerza física o moral ejercida sobre una persona para obligarla a hacer alguna cosa contra su voluntad. La violencia no se ejerce propiamente sobre el acto elícito de la voluntad, sino sobre los imperados por ella (Sancho, en el Quijote. *"-Dormirás en la cárcel...! -A la cárcel iré, pero dormir, dormiré si quiero...*)

Distinciones:

-Activo: Física o moral. Absoluta o relativa si da lugar a alguna resistencia.

-Pasivo: Perfecta o imperfecta (en el modo de resistirla)

Principios:

- El acto interno de la voluntad es inviolable.

[9] El tema de las pasiones lo veremos en un capítulo especial.

- La violencia moral disminuye la responsabilidad del acto.
- La violencia física puede anular la responsabilidad (depende de la resistencia puesta, del consentimiento interior)
- La violencia absoluta, que supera la posibilidad de toda resistencia, elimina la responsabilidad. La violencia relativa (o *secundum quid*) la disminuye.
- Los casos patológicos deben estudiarse particularmente sin juzgarlos como casos normales ni tampoco excluir *a priori* toda responsabilidad.
- Nadie está obligado a matar ni a matarse para evitar un acto violento.

II-2-2 IMPEDIMENTOS REMOTOS

Naturales

Temperamento.

Conjunto de inclinaciones intimas que brotan de la constitución fisiológica de una persona. Cuando agregamos la educación y la influencia del medio tenemos el "carácter".

Principio:

- El temperamento puede disminuir la responsabilidad

Edad y sexo.

La diferencia de sexos acentúa la diferencia psicológica que se traduciría en inclinaciones predominantes en uno y otro. Se trata aquí de ubicar la responsabilidad de un acto en el marco de la psicología del sexo y de las distintas etapas de la vida (niñez, adolescencia, juventud, madurez y ancianidad)

Principios:

- La infancia es pre-moral.
- El niño comienza a ser responsable y puede cometer falta grave al acercarse a la adolescencia.
- La adolescencia supone una crisis físico-psicológica que puede atenuar la responsabilidad moral.
- En la juventud y sobre todo en la madurez, el ser humano es plenamente responsable de sus actos.
- En la ancianidad puede disminuir la responsabilidad con la senilidad.
- La diferencia de sexos acentúa la diferencia psicológica que se traducirá en inclinaciones predominantes en uno y otro.

Herencia.

Tendencias hereditarias que pueden condicionar la conducta moral. Ejemplo: a la embriaguez, a la cólera, al robo, etc.

Principio:

- Las tendencias hereditarias pueden alterar levemente la cualidad moral de un acto.

Patológicos

Aparte de las psicosis de tipo demencial, esquizofrénico, paranoico, no advertidas por el paciente y que en la medida en que invaden el campo psíquico disminuyen o eliminan la responsabilidad moral, y de las neurosis de que hemos hablado debido a problemas emocionales, hay otras alteraciones en la relación psicosomática predominantemente de tipo nervioso y, mas o menos conscientes, que pueden también disminuir la responsabilidad moral. Mencionaremos los casos[10] de psicastenias, neurastenias, histeria y epilepsia.

Distinciones:

Psicastenia.

Son diversas perturbaciones psíquicas tales como la idea fija, los impulsos obsesivos, fobias y manías, abulia[11], tics, ciclotimia, hipocondría, etc. Perturbaciones heredadas o producidas por mal funcionamiento del sistema nervioso.

Neurastenia.

Se caracteriza por fuertes síntomas de depresión nerviosa que se traduce en fatiga y abatimiento, ansiedad y escrúpulos, entre otros. La neurasténica momentánea es curable.

Histeria.

Excitación del sistema nervioso que desequilibra la sensibilidad y psiquismo del paciente. Sienten desde estallidos nerviosos hasta anestesias sensibles parciales, pasando por vanidad y egoísmo o problemas de índole genital. Puede deberse no a problemas orgánicos sino a autosugestión y se da en personas de buena conducta, aunque no es excluyente.

Epilepsia.

Más grave que la histeria. Perdida del control de los propios actos, y puede quedar disminuido después, con los nervios destrozados.

Principios:

-En general las neurosis disminuyen la responsabilidad moral, solo en el campo que afectan y en el que influyen.
-Las perturbaciones psicasténicas disminuyen la libertad y responsabilidad, pero no totalmente.
-La neurastenia disminuye la responsabilidad. Pero no cualquier desahogo será atribuible a la misma enfermedad.
-La persona histérica no es casi responsable durante una crisis aguda.

[10] A manera de salvedad, sometemos esta clasificación a los más competentes en el tema. En principio distinguimos entre Psicosis (problemas psíquicos inadvertidos) y Neurosis (problemas nerviosos mas o menos advertidos) Entre estas ultimas subdistinguimos con fines didácticos las de tipo represivo o frustrante: psicasténico, neurasténico, histérico y epiléptico.

[11] Pérdida de la voluntad.

-El histérico carece de responsabilidad moral durante el ataque y la tendrá algo disminuida luego.
-Todos estos casos exigen moralmente el poner los medios clínicos y psiquiátricos ordinarios y necesarios para su curación o atenuación.

Sociológicos

Se trata de la influencia que ejerce sobre la conducta moral.

Educación.
Recibida en el hogar e instituciones.

Ambiente.
O medio donde se convive.

Cultura.
Que ha adquirido por medio de lecturas, conversaciones, etc.

Vida política.
Y las circunstancias económico-sociales (desórdenes, opresión, guerra, etc.)

Principios:

- Las circunstancias de la vida social pueden disminuir la responsabilidad moral, pero nunca totalmente.

IMPEDIMENTOS {	**Próximos** {	*Cognoscitivos* {	Ignorancia Inadvertencia, error, olvido Convicciones
		Volitivos {	Concupiscencia Temor o miedo Pasiones Hábitos
		Ejecutivos -	Violencia
	Remotos {	*Naturales* {	Temperamento Edad y sexo Herencia
		Patológicos {	Neurastenia Histeria Epilepsia Psicastenia
		Sociológicos {	Educación Ambiente, etc.

Conclusión:

El ser humano tiende a su fin ultimo por medio de sus actos. A diferencia de los otros animales, la persona humana conoce la razón de bien, y por ello su inclinación al bien no es ciega y determinada, sino una actuación libre:

La piedra es movida, el animal no racional es actuado, el ser humano tiene dominio de sus actos por medio de la razón ordenadora (para lo cual es necesario ejercitarse en esta operación).

La acción de la persona humana ha de nacer verdaderamente sana y moral en su advertencia, voluntad y libertad. Solo así es una acción digna del sujeto responsable, *imago Dei* -expresión usada ampliamente por Agustín de Hipona, Tomás Aquino, Pablo de Tarso, Ireneo de Lyon, etc.- llamado a su semejanza. Esa acción libre ha de perfeccionarse luego en conformidad con la norma dictada por la naturaleza que es inherente al ser humano, conocido por éste como un Primer Principio emanado de ese orden.

Estas son, pues, las causas que modifican el acto humano en cuando a su voluntariedad y libertad. Y más precisamente, un acto humano puede ser afectado próxima o remotamente en su advertencia, en su voluntariedad o en su ejecución.